

## 한국수자원공사 상임감사위원

### 통 보

제 목 유찰에 따른 수의계약 부적정

소 관 부 서 ○○○지사

조 치 부 서 ○○○지사

내 용

#### 1. 업무 개요

○○○지사는 「2025년 ○○시 ◀▶하수처리시설 폐기물 위탁처리용역」 계약을 발주하였다.

#### 2. 관계 규정 및 판단기준

「경제위기 극복을 위한 국가계약법 시행령 한시적 특례 연장 및 계약지침 시행 안내(○○○○처-14, 2025.01.02.)」의 기획재정부 특례지침에 따르면 '경쟁입찰'의 1회 유찰 시 수의계약을 허용한다고 명기되어 있다.

#### 3. 감사결과 확인된 문제

○○○지사는 「2025년 ○○시 ◀▶하수처리시설 폐기물 위탁처리용역」을 최초 소액전자(소액수의계약)로 발주한 후 1회 유찰되자 수의계약(시담)으로 발주하였다.

그러나 ○○○지사의 최초 계약방법은 소액전자(소액수의계약)이었으며, 이는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」에 따른 경쟁입찰이 아니다. 따라서

소액전자 계약이 1회 유찰되었다고 하여 곧바로 수의계약(시담)을 진행하여서는 안된다.

#### 관계부서 의견 및 검토결과

○○○지사는 소액수의계약(소액전자)이 경쟁입찰보다 완화된 절차임을 감안하였을 때 기재부 특례가 소액수의계약에서도 허용될 수 있다고 보여진다는 의견을 제시하였다.

감사인은 위 의견에 관하여, 의견의 취지는 다소 참작할 수 있으나 계약의 공정성과 민원 예방 등의 측면에서 보았을 때 기재부의 특례지침 역시 원문에 따른 기준으로 적용하는 것이 더 타당하다고 판단된다.

**조치할 사항**      ○○○지사장은 향후 계약업무를 철저히 하시기 바랍니다. **(통보)**